

1500041-96.2020.8.26.0516

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO

Comarca: Roseira

Foro: Foro de Roseira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... em favor de condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) – v. Informativo 567. Na espécie o paciente, em companhia de dois adolescentes, empregara grave ameaça, simulando portar arma de fogo sob a camiseta, e subtraía a quantia de R\$ 3,25. Enfatizou-se que, apesar de ínfimo o valor subtraído, houvera concurso de pessoas, dentre as quais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Roseira

Foro de Roseira

Vara Única

Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500041-96.2020.8.26.0516 - lauda

C O N C L U S ã O

Faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Henrique Antico. Eu, Maria Cecília Joslin Augusto, Assistente Judiciário, digitei.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500041-96.2020.8.26.0516

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2096001/2020 - DEL.POL.ROSEIRA, 11003765 - DEL.POL.ROSEIRA, 101/20/206 - DEL.POL.ROSEIRA, 2096001 - DEL.POL.ROSEIRA, 101/20/206 - DEL.POL.ROSEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEDERSON DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S.

Cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada intentada pela Justiça Pública local, atribuindo a HENDERSON DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, infração ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Conforme relata a denúncia, no dia 09 de abril de 2020, por volta das 13h35min, na frente da residência localizada na Avenida Mario Tamborindegy, nº 545, centro, nesta cidade, o acusado teria subtraído, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta sem marca aparente, com detalhe em preto na frente e com cesto frontal e traseiro, sem avaliação nos autos, pertencente a CAMILO DE LÉLIS ARAÚJO LEITE. De acordo com o narrado pela acusação, o agente vagava pelas ruas da cidade com o intuito de

cometer crime de furto, oportunidade em que se deparou com a bicicleta do ofendido, que estava estacionada defronte à residência acima mencionada. Alertada por populares, a vítima acionou a Polícia Militar que passou a realizar patrulhamento pelas ruas da cidade, acabando por encontrar a “res furtiva” estacionada em uma das ruas da cidade, sendo que nas proximidades acabaram por localizar o acusado.

Ao acusado foi oferecida proposta de acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, contudo, esta não foi aceita - fls. 232.

Por meio da decisão de fls. 247 a denúncia foi devidamente recebida.

Citado, o acusado apresentou a resposta à acusação de fls. 263, sem preliminares, exceções ou rol de testemunhas. A defesa foi analisada pela decisão de fls. 267, que manteve o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram inquiridas a vítima, testemunhas acusatória e do juízo, seguindo-se o interrogatório do acusado (fls. 287 e 394/398 - audiência por videoconferência).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal não houve requerimentos.

Ministério Público ofereceu memoriais sustentando pela absolvição do acusado, pela ausência de elementos suficientes para responsabilizá-lo pelo crime, pois além dele negar veemente a prática do delito, a única testemunha presencial do fato não efetuou o reconhecimento do acusado como sendo o autor do crime. Requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls. 402).

No mesmo sentido foi a manifestação da defesa, pugnando pelo fracasso da pretensão punitiva, sob o argumento de que o acervo reunido durante a fase de instrução não propicia a condenação do acusado, por não haver provas hábeis para a prolação de uma sentença condenatória, eis que a testemunha do fato negou ter presenciado o acusado praticando qualquer conduta que o vincule ao crime de furto tratado nos autos. Requereu pela improcedência da ação nos termos do artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal (fls. 411).

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acusado não foi contemplado com a suspensão condicional do processo, conforme prevê o artigo 89 da Lei nº 9.099/95, pelo fato de estar respondendo a outros processos criminais, de acordo com as certidões existentes nos autos.

A materialidade delitiva está comprovada nos autos através do Boletim de Ocorrência de fls. 06 e depoimentos colhidos e auto de avaliação de fls. 32, satisfazendo a exigência contida no artigo 158 do Código de Processo Penal, na medida em que a infração penal apurada nos autos é daquela que deixa vestígios (“delicta facti permanentis”).

A autoria do delito patrimonial, a despeito dos protestos em sentido contrário apresentados pela combativa defesa, também resultou incontroversa diante de todo o acervo reunido nestes autos.

A vítima CAMILO DE LÉLIS ARAÚJO LEITE, ouvida em solo judicial, relatou que havia estacionado sua bicicleta na via pública defronte à residência de sua namorada. Passado algum tempo, uma pessoa lhe avisou que um rapaz, apelidado de “Ratinho”, havia subtraído a bicicleta. Acionada a policial, depois de algum tempo a bicicleta

fora localizada e reconhecida pelo ofendido, que não teve condições de apontar o acusado como o autor da rapina - fls. 287 - audiência por videoconferência.

O Policial Militar CLAUDEMIR MARCELO RIBEIRO PROENÇA contou ter sido acionado pela própria vítima que dizia ter sido alertada por uma pessoa sobre o furto de sua bicicleta e que teria dito que o autor era conhecido pelo apelido de "Ratinho". Imediatamente passou a realizar diligências pela cidade, localizando a bicicleta em uma das ruas da cidade, sendo que alguns metros adiante estava o acusado. Ao ser abordado, forneceu seu nome e também disse ter o apelido de "Ratinho", mas negou a subtração da bicicleta. Foram todos conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima reconheceu a bicicleta, mas não pode apontar o réu como o autor da subtração - fls. 394 - audiência por videoconferência.

A prova construída ao longo da jornada deste processo é muito tenaz e não deve ser rotulada de mero indício. Com esta é possível ter a certeza de que o réu foi, realmente, o autor da rapina, na medida em que delatado à vítima por um popular, que prontamente mencionou que sua alcunha era "Ratinho", fato esse confirmado pelo policial que o abordou na via pública, a poucos metros do objeto material da infração.

Note-se que o réu não deu a mínima explicação para o fato de estar naquele local.

Não se trata de mera coincidência. A testemunha ocular relatou à vítima o apelido do autor da subtração. O acusado fora localizado a metros de distância da bicicleta e admitiu informalmente ao miliciano ter o apelido de "Ratinho".

Além disso, a Folha de Antecedentes do acusado indica que realmente é conhecido por essa alcunha, conforme consta de fls. 67, item "Outros".

Tudo nos autos conspira contra o acusado: foi pilhado nas proximidades da bicicleta, logo após a sua subtração; foi identificado pelo apelido por um popular que alertou a vítima sobre o furto; admitiu ao policial que realmente era conhecido por essa alcunha; sua FA comprova que realmente era conhecido por esse apelido; tudo isso se soma ao passado nada recomendável do imputado, com outros envolvimento com o crime patrimonial - fls. 67.

A prova, repito, é absolutamente abundante e autoriza, indubitavelmente, o reconhecimento da atuação criminosa do acusado.

O delito foi efetivamente consumado. O agente teve a posse tranquila da coisa, somente devolvida à vítima algum tempo depois da subtração.

"FURTO - Posse tranqüila da res - Tentativa - Inadmissibilidade - Inteligência: art. 384, "caput" do Código de Processo Penal. Se, após a subtração da res, o agente mantém-na sob posse tranqüila e desvigiada, caracteriza o quantum satis a consumação do crime do furto" (Apelação nº 640.833/3, Julgado em 24/04/1.991, 9ª Câmara, Relator: - Barbosa de Almeida, RJDTACRIM 10/45).

"FURTO - Posse tranqüila da res - Agente seguido por testemunha, que aciona a Polícia e possibilita sua prisão - Irrelevância - Consumação - Ocorrência: É irrelevante para a caracterização do furto consumado, o fato do agente ser seguido por testemunha que, aciona a Polícia e possibilita sua prisão, máxime se ignorava tal circunstância e a res furtiva saiu da esfera de vigilância da vítima" (Apelação nº 1.005.645/2, Julgado em 19/03/1.996, 3ª Câmara, Relator: - Thyrsio Silva, Declaração de voto vencido: - Ciro Campos, RJTACRIM 30/183).

Não há que se sustentar, ainda, a absolvição fundado no princípio da insignificância, pois o valor da "res furtiva", ao menos para a configuração do crime de furto, mostra-se irrelevante. O texto do artigo 155, "caput", do Código

Penal é claro ao dizer que o delito configura-se no caso de subtração de coisa alheia móvel, pouco importando o seu valor.

"FURTO - Tentativa - Subtração de dois botijões de gás de estabelecimento comercial que se encontrava com as portas abertas - Pretensão de absolvição com base no princípio da insignificância - Inadmissibilidade, porque não contemplado no ordenamento jurídico penal - Inaplicabilidade, ademais, do privilégio do § 2º do art. 155 do CP, em face da reincidência do réu (TJDF) RT 743/673.

"FURTO - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Pequeno valor das coisas subtraídas - Circunstância que por si só não exclui a prática delitiva da esfera da tipicidade penal (TJSC) - RT 798/695.

"FURTO - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Subtração ocorrida sem relevante razão de direito - Hipótese em que a aplicação da teoria da bagatela afronta a Justiça (TACrimSP) - RT 823/621.

"Em conclusão de julgamento, a Turma, por maioria, indeferiu habeas corpus no qual a Defensoria Pública da União pleiteava o reconhecimento do princípio da insignificância em favor de condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) – v. Informativo 567. Na espécie o paciente, em companhia de dois adolescentes, empregara grave ameaça, simulando portar arma de fogo sob a camiseta, e subtraía a quantia de R\$ 3,25. Enfatizou-se que, apesar de ínfimo o valor subtraído, houvera concurso de pessoas, dentre as quais adolescentes, o que agravaria o contexto. Reportou-se, ademais, à jurisprudência do STF no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao delito de roubo. O Min. Ayres Britto destacou que o reconhecimento do mencionado princípio, na situação concreta dos autos, poderia servir como estímulo à prática criminosa. Vencido o Min. Marco Aurélio que deferia o writ por concluir pela insignificância do procedimento, ante a peculiaridade da situação" (HC 97190/GO, rel. Min. Dias Toffoli, 10.8.2010 - HC-97190).

Também não há que se dar albergue a eventual tese de furto privilegiado. É que o privilégio somente pode ser reconhecido se o agente for primário, não sendo, diante do teor da FA de fls. 67, que aponta inúmeras condenações já transitadas em julgado contra o acusado.

"Primariedade é conceito preciso, fechado: é não haver sido ainda condenado por fato anterior, com sentença trânsito igualmente anterior ao fato novo" (TACRIM-SP - AC 312.239).

"FURTO PRIVILEGIADO - Pequeno valor dos bens - Primariedade técnica, mas maus antecedentes - Benefício indeferido. - Inteligência: art. 155, § 2º do Código Penal. A pequenez do valor da coisa e a primariedade técnica do sujeito não são suficientes para a concessão do benefício. Além dos requisitos legais que o acusado deve preencher é preciso que apresente condições pessoais e antecedentes que permitam o reconhecimento do privilégio" (Apelação nº 533.109/2, Julgado em 15/08/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDTCRIM 1/104).

Ultimadas as considerações acerca do mérito, passo à individualização da pena que deverá ser norteadas pelo sistema trifásico previsto pelo artigo 68 do Código Penal.

O acusado não ostenta bons antecedentes. Não é de hoje que se vê às voltas com o mundo da criminalidade. Ainda que não possa ser tido como reincidente, considerando que as penas já foram cumpridas há mais de 05 anos, na forma do artigo 64, inciso I, do Código Penal, verificando-se a chamada prescrição da reincidência, já não ostenta mais a condição de primário, de sorte que tais condenações, ainda que prescritas, servem para demonstrar sua má personalidade, com estreita predileção pelo submundo do crime, que parece estar se transformando em seu meio de vida. Sua

folha de antecedentes de fls. 123 é estarrecedora. Tudo isso tem repercussão e serve a demonstrar sua má personalidade (personalidade são caracteres subjetivos do indivíduo que podem determinar seu comportamento como agressivo, violento, irresponsável etc.), interessada pela criminalidade e pelo alheio. Sua conduta social (conduta social é o comportamento que o sujeito tem em sociedade como cidadão, cumpridor de seus deveres, respeitador das regras e produtivo) também é altamente reprovável, deixando o trabalho de lado para se dedicar ao crime. O resultado disso implica na fixação da pena-base acima do mínimo, em 1/2, conforme já justificado, totalizando um (01) ano e seis (06) meses de reclusão.

"A existência de diversos processos pendentes contra o réu autorizava a exacerbação da pena carcerária" (JTACRIM 44/424; 16/80; 36/58).

"O Juiz, ao fixar a pena, não deve ter em conta somente o fato criminoso, mas suas circunstâncias objetivas e conseqüências mas também o delinqüente, a sua personalidade, seus antecedentes, sua conduta contemporânea ou subsequente ao crime, a sua maior ou menor periculosidade que é a probabilidade de vir ou tornar o agente a praticar fato previsto como crime" (RT 63/279).

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Também não se detecta no caso causas especiais de aumento ou diminuição de penal, de modo que torno a fixada em derradeira.

Quanto ao regime prisional, não é possível contemplar o agente com o mais brando, sendo mais apropriado o intermediário, ou seja, o SEMIABERTO, isto em decorrência das circunstâncias judiciais lhe serem francamente desfavoráveis, somado ao fato de que, mesmo sofrendo condenação anterior, voltou a transgredir a lei penal, revelando que tanto a reprimenda mais branda como o regime carcerário de menor rigor não surtem os efeitos almejados. Como houve a prescrição da reincidência, não é possível a fixação do regime mais austero.

"A determinação do regime inicial de cumprimento de pena não depende apenas das regras do caput e seu § 2º do art. 33 do CP, mas, também, de suas próprias ressalvas conjugadas com o caput do art. 59, III (RHC 64.970). E deve ser feita nos termos do § 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59" (RT 719/551).

"Tem-se definido a pena como uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, por meio da ação penal, ao autor de uma infração, como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico; seu fim é evitar novos delitos. Tem ela esta função preventiva geral, com fim intimidativo a todos os destinatários da norma penal, e especial, dirigida ao autor do delito para o impedir de cometer novos crimes e reintegrá-lo socialmente" (Código Penal Interpretado - pg. 250 - Júlio Fabbrini Mirabete).

A regra contida no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não deve alterar o regime carcerário, considerando que o acusado não esteve preso por este processo.

A multa prevista de forma cumulativa deve seguir os mesmos contornos da pena corporal, levando-se em consideração, quanto ao número de dias-multa e seu valor, os artigos 49, § 1º, e 60, "caput", do Código Penal, no mínimo legal em razão da nada estimulante situação econômica do acusado, que atualmente está encarcerado.

Não merece o increpado a substituição da pena corporal por uma das restritivas de direitos constantes do artigo 43 do Código Penal, alterado pela Lei nº 9.714/98, ou pela Suspensão Condicional da Pena ("SURSIS"). As condenações anteriores afetando sua primariedade, os outros processos a que responde e os diversos envolvimentos com a polícia revelam, conforme já dito, sua má personalidade, não lhe favorecendo as circunstâncias judiciais, configurando-se em obstáculo ao deferimento destes

benefícios (artigo 44, incisos II e III, e artigo 77, incisos I e II, ambos do Código Penal).

A despeito disso tudo, ao réu é deferido o direito de interpor eventual recurso contra esta decisão em liberdade. Ocorre que os fundamentos autorizadores da prisão preventiva não estão presentes, mesmo porque o agente está preso por outro delito e com isso não oferece risco à aplicação da lei penal.

“RECURSO EM LIBERDADE - Agente solto no curso do processo - Ausência de motivos para a prisão preventiva - Possibilidade - Ocorrência - Inteligência: art. 393, I do Código de Processo Penal, art. 324, III do Código de Processo Penal, art. 323 do Código de Processo Penal, art. 185 do Código de Processo Penal. Tendo o agente permanecido solto no curso do processo, sem que a sentença tivesse aludido a motivos que autorizassem a sua prisão preventiva, deve ser admitido o recurso em liberdade (voto vencido)” (Habeas Corpus nº 216.436/0, Julgado em 27/12/1.991, 5ª Câmara, Relator designado: - Ribeiro dos Santos, Declaração de voto vencido: - Paulo Franco, RJDTCRIM 13/172).

“Se durante a instrução do feito o réu se manteve em liberdade, não se esquivou do processo nem procurou de alguma forma embaraçar o seu desenvolvimento ritual, desaconselhável se torna a segregação durante a tramitação de recurso baseada simplesmente em maus antecedentes reconhecidos na sentença, pois após o advento da Constituição Federal vigente no país, não se concebe a figura do culpado provisório e, portanto, da custódia simplesmente decorrente de sentença condenatória não definitiva” (Habeas-Corpus nº 287.950/5, Julgado em 05/03/1.996, 13ª Câmara, Relator: - Abreu Oliveira, RJTACRIM 29/312).

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o acusado HEDERSON DA SILVA SANTOS ou EDERSON DA SILVA SANTOS ou EDERSON AUGUSTO SILVA SANTOS (R.G. nº 51.220.533 ou 51.242.150 ou 51.251.381 ou 51.252.736), ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um (01) ano e seis (06) meses de reclusão (REGIME SEMIABERTO) e pagamento de quinze (15) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como remeta-se cópia da presente decisão para a vítima, para conhecimento, como determinado no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO

Juiz de Direito

Roseira, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA